

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1395/2533

บริษัทโกลเด้นเฟรนด์ชิพ คอร์เพอเรชั่น
จำกัด

โจทก์

เด็กชายประยุทธ์ ตระกูลชวนดี กับพวก

ผู้ร้อง

นายบัณฑิต ตระกูลชวนดี กับพวก

จำเลย

เด็กชายประยุทธ์ ตระกูลชวนดี ที่ 1 เด็ก

ชายประจักษ์ ตระกูลชวนดีฯ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องทั้งสามฎีกา มีเหตุผลพอที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษา ศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 22552
ตำบลบางโคล่ อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถว 3 ชั้น เลขที่
3644/10 ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษายอม
ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องทั้งสาม ไม่ใช่
ทรัพย์สินของจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ79,78)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 70 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ